

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exercício Regular de Direito (art. 23, inciso III, do CP)

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO

Código Penal assim dispõe:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

*III - em estrito cumprimento de dever legal ou **no exercício regular de direito.***

Nesses casos, apesar da conduta do agente ser típica (formalmente se enquadrar no tipo penal) a conduta não é ilícita, pois o agente age no exercício regular de um direito, portanto, **não há crime**.

Como o próprio nome já diz, o agente pratica a conduta típica no EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.

São casos em que existe um direito autorizando aquela conduta. A doutrina cita vários casos: correção moderada dos filhos; cirurgia feita por um médico; agressões em lutas de boxe ou MMA.

Ressalta-se que essa conduta deve ser proporcional, sem excessos.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

*III - em estrito cumprimento de dever legal ou **no exercício regular de direito.***

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
